

Rep. n. 1389/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

R.G.E.I. 152/2020

DECRETO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILE SUBASTATO CON ATTUAZIONE DELL'INGIUNZIONE DI RILASCIO

Esecuzione R.G.E. n. 152/2020+186/2023- Lotto U

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

nella procedura esecutiva promossa Barclays Bank Ireland PLC a danno di: Cuccarini Andrea nato a Roma il 9/04/1959 cod. fisc. CCCNDR59D09H501P.

RILEVATO

che in data 22/07/2025 il Professionista Delegato Avv. Riccardo Guidarelli ha provveduto ad aggiudicare il lotto U con verbale di vendita senza incanto al prezzo di Euro 230.500,00 (duecentotrentatremilacinquecento/00) e che l'aggiudicatario ha provveduto a versare, nei termini stabiliti nell'avviso di vendita, il residuo prezzo di aggiudicazione;

letto l'art. 586 c.p.c

TRASFERISCE

la quota pari a 1/1 del diritto di proprietà sul seguente

COMPENDIO IMMOBILIARE

sito in Formello (Rm), Località "Due Torri", Via della Selvotta 16, int. 10 e precisamente:

- Porzione di villino bifamiliare su tre livelli collegati da scala interna con area di pertinenza e locali accessori, composta catastalmente al piano seminterrato da cantina, bagno, due ripostigli con accesso dall'esterno e area scoperta; al piano terra da portico, soggiorno/pranzo, cucina, bagno, scala di collegamento con altri livelli; al piano primo da disimpegno, tre camere, doppi servizi e due balconi a livello bagni oltre portici e balcone; Il tutto con circostante area di pertinenza esclusiva all'interno della quale insiste un ricovero attrezzi, un ulteriore locale ripostiglio/cantina, quest'ultimo non segnalato sulla planimetria catastale e un locale tecnico. Di fatto, a seguito di una importante ristrutturazione edilizia eseguita *sine titolo* l'immobile è stato ampliato e ne è stata parzialmente modificata la destinazione d'uso per cui risulta così composto: al piano seminterrato catastalmente destinato a locali accessori (cantina e garage), è stato abusivamente trasformato in superficie residenziale ed ospita un ampio soggiorno con zona living con camino, zona pranzo, cucina, dispensa/cantinetta, locale di servizio/lavanderia, servizio igienico con bagno, antibagno e sauna, doppio cortile, piccolo manufatto con accesso indipendente tipo dependance composto di una camera e servizio igienico, in corso di ristrutturazione, più altro locale esterno indipendente, avente accesso dal cortile più grande, destinato a ripostiglio/locale tecnico; al piano terra portico/balcone; ampio ingresso; studio/biblioteca; bagno; ampia camera padronale con servizio igienico esclusivo



dotato di doccia e vasca idromassaggio, camino e doppia cabina armadio in rovere; scala di collegamento con gli altri livelli, ripostiglio esterno/locale tecnico; al piano primo disimpegno, corridoio, tre camere, doppi servizi, un balcone ed un terrazzino. Identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 21, part. 46, sub. 15, graffate con le particelle 845 e 846 sub. 2, cat. A/7, classe 5, consistenza 9,5 vani, rendita € 2.207,85;

- Locale garage posto al piano seminterrato parte integrante della stessa unità abitativa abusivamente trasformato in superficie residenziale identificato al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 21, part. 846, sub. 4, cat. C/6, classe 2, consistenza 45 mq, superficie catastale 45 mq, rendita catastale € 13,48;

- Il compendio descritto confina con strada consortile, villini int. 9, int. 11 e 12, salvo altri

CONTRO

Cuccarini Andrea, nato a Roma il 09/04/1959, cod. fisc. CCCNDR59D09H501P

A FAVORE DI

Sig.ra **Francesca Damia**, nato a Roma (RM) il 24/09/1982 residente in Formello (RM), Via Capocroce 1 cod. fisc. DMAFNC82P64H501C che acquista a titolo personale, stato civile nubile.

Il compendio viene trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, il tutto come meglio precisato nella perizia estimativa redatta dall'esperto nominato dal G.E. Ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive integrazioni e modifiche si dà atto che gli accertamenti eseguiti presso l'Ufficio Tecnico Comunale hanno evidenziato l'esistenza dei seguenti documenti tecnici:

- Licenza Edilizia n. 79/72 (pratica edilizia n. 79/72) rilasciata dal Comune di Formello in data

20/03/1973 per la costruzione di una casa rurale in località Due Torri;

- voltura della Licenza Edilizia n.79/72 in data 15/01/1974;

- Variante in corso d'opera senza aumento di volume, prot. n.2800 del 16/06/1981 privo di timbro della relativa concessione e pertanto di validità;

- ulteriore voltura della Licenza Edilizia n.79/72 in data 20/05/1982;

- Variante alla Licenza Edilizia n. 79/72 del 31/05/1984 per modifica alle tamponature e tramezzature dell'edificio, senza aumento di superfici e volumi;

- Domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della L. 47/85 prot. n. 2640 del 29/03/1986, pratica n. 698/86 a cui ha fatto seguito il rilascio della Concessione Edilizia in sanatoria n. 2411/08 – S del 07/01/2009;

- Comunicazione ai sensi dell'art. 26 L. 47/85 prot. n. 8645 del 01/08/2000 per opere interne – Pratica 133/00 priva di allegati grafici;

- Comunicazione ai sensi dell'art. 26 L. 47/85 prot. 12192 del 06/11/2000 per opere interne – Pratica 134/00 (nuovi tipi ad integrazione dei prott. 8645 del 01/08/2000 - prot. n.8959 del 09/08/2000).

Agli atti del comune non risulta presentata richiesta di certificato di agibilità.

Rispetto alla planimetria catastale sono state rilevate le seguenti difformità:

PS1



- l'ingresso dal cortile risulta arretrato con diminuzione della superficie utile dei locali;
- i locali presentano una diversa destinazione d'uso ed invece di essere adibiti a cantina sono destinati a superficie residenziale ed ospitano un ampio soggiorno con zona living, servizio igienico con bagno, antibagno e sauna;
- la scala di collegamento con i piani superiori è stata demolita e realizzata in altro punto dei locali;
- uno dei ripostigli con accesso esterno è stato inglobato nella superficie del bagno e trasformato nella zona doccia/sauna, mentre l'altro è stato demolito;
- la scala esterna nel cortile presenta una diversa conformazione e al centro della stessa vi è un piccolo locale destinato a ripostiglio/locale tecnico;
- le finestre presenti sono spostate rispetto a quanto graficizzato sulla planimetria catastale ed una è stata murata;
- l'altezza dei locali è stata modificata ed invece di essere ml 2.25 è pari a ml 2.62 a seguito della demolizione del solaio di calpestio e relativo scavo con ricostruzione dello stesso a quota più bassa.

PT

- parte del portico è stata chiusa per consentire installazione di una nuova scala di collegamento con gli altri piani del fabbricato;
- la scala rappresentata sulla planimetria catastale è stata demolita ed ad oggi quella zona è occupata dal bagno padronale;
- vi è una diversa distribuzione degli spazi interni e alcune finestre risultano spostate ed ampliate di luce;
- nella parte terminale del balcone risulta realizzato un ripostiglio/locale tecnico;
- nell'area esterna risulta installata una cucina in muratura, attrezzata con piano di lavoro, lavandino, forno e montavivande collegato con la cucina ubicata al piano seminterrato;
- le scale che raccordano il piano campagna con il portico hanno diversa conformazione;
- nella corte risulta installato un ulteriore locale ripostiglio/ricovero attrezzi non presente sulla planimetria catastale.

P1

- vi è una diversa distribuzione degli spazi interni;
- in alcuni spazi sottotetto (camera da letto e bagno) sono stati ricavati dei ripostigli;
- un terrazzo è stato ampliato nelle dimensioni;
- parte di una delle camere da letto è stata demolita per lasciar posto alla nuova scala;
- alcune finestre risultano ampliate nella luci, spostate/chiusure.

RILEVATO

- che il pagamento verrà effettuato senza ricorrere ad un mutuo nel presente decreto non risulterà nessuna iscrizione di ipoteca.

DATO ATTO

- che l'aggiudicatario con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ha richiesto di poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per l'acquisto della prima casa (art. 16, comma 2 bis della Legge n. 49 del 2016 – legge di conversione del D.L. n. 18 del 2016) ed ha dichiarato a tal fine di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti allo scopo;



RITENUTO

- che a norma dell'art. 2878, n.7 c.c. le ipoteche iscritte sul bene trasferito si estinguono di diritto con la pronunzia del presente decreto;

INGIUNGE

alla parte debitrice esecutata e a chiunque altro si trovi senza valido titolo nel possesso o nella detenzione del compendio immobiliare trasferito, di rilasciare lo stesso nella piena disponibilità della parte acquirente.

DISPONE

a) che l'ingiunzione di rilascio sia eseguita a cura e spese dell'acquirente a norma degli artt. 605 e ss. del c.p.c.

b) che, qualora il proprietario faccia istanza scritta al custode entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione di questo decreto per la sua attuazione a proprie spese, accompagnata dal versamento a titolo di acconto su competenze e spese vive di euro 600,00 salvo conguaglio, il custode acquisita copia del presente provvedimento proceda a sua cura con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del comma sesto dell'art. 560 c.p.c. e perciò

ORDINA

alla Autorità competente (Dirigente del Commissariato di P.S. di zona o Comandante della Stazione dei Carabinieri competente per territorio) di concedere al Custode - senza indugio - l'ausilio della forza pubblica nella attuazione del rilascio come sopra disposto

Disposizioni al Custode nella sua qualità di Pubblico Ufficiale incaricato dell'attuazione dell'ingiunzione di rilascio di cui sopra

Il Custode Giudiziario, nella qualità di Pubblico Ufficiale incaricato della attuazione dell'ingiunzione di rilascio del compendio trasferito contenuta nel presente decreto, si atterrà di ordinario alle seguenti istruzioni.

- a) munito di copia del presente provvedimento e della istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, si recherà prontamente sul luogo del compendio pignorato;
- b) qualora l'immobile sia già libero da persone, provvederà ad acquisirne immediatamente il possesso, mediante sostituzione della serratura di accesso con l'ausilio di un fabbro;
- c) qualora l'immobile sia occupato, renderà edotto l'occupante dell'avvenuta emissione del presente decreto (consegnandogliene copia, qualora l'occupante non sia la parte esecutata, già posta a legale conoscenza del provvedimento) e della istanza ricevuta dal nuovo proprietario e gli intimerà perciò verbalmente di liberare l'immobile da persone e cose; **assegnerà un termine all'occupante per il rilascio spontaneo di 60 giorni** da detta istanza. Dovrà redigere verbale di quanto accertato sul luogo, delle comunicazioni effettuate e delle dichiarazioni rese, effettuando poi plurimi accessi per verificare la situazione di fatto, riferendo sulla eventuale necessità di ausiliari per le operazioni di liberazione (es. medico, fabbro, addetto al canile, ecc.);
- d) qualora non rinvenga alcuno nell'immobile non liberato, oppure l'occupante non abbia adempiuto nel termine già concessogli, si recherà immediatamente dalla forza pubblica sopra indicata, alla quale renderà nota la sua qualità di Custode Giudiziario, Pubblico Ufficiale, e consegnerà copia del presente provvedimento, fornendo una scheda con tutte le notizie di interesse (ad es.: luogo di ubicazione



- dell'immobile, generalità dell'esecutato, degli occupanti ecc.);
- e) concorderà quindi con la forza pubblica giorno e ora dell'accesso sul luogo per la liberazione, da eseguirsi nel termine massimo di 50 giorni dalla richiesta e sempre con verbalizzazione dell'eventuale momentaneo e motivato rifiuto di concessione dell'ausilio; si renderà perciò disponibile ad accedere in ciascuno dei **50** giorni successivi alla richiesta, facendo presente le conseguenze penali dell'inadempimento all'ordine del giudice;
 - f) notizierà quindi l'occupante, anche per le vie brevi, redigendone verbale, che con l'ausilio della forza pubblica avverrà la liberazione dell'immobile nel giorno e ora indicati e che, qualora si rendessero necessari ulteriori accessi, nessun altro avviso sarà poi rilasciato;
 - g) richiederà quindi tempestivamente al giudice dell'esecuzione, secondo le circostanze, la nomina del medico, del fabbro o di altro ausiliario che lo assista, procurandone la presenza sul luogo;
 - h) per i beni mobili ed i documenti, seguirà le dettagliate disposizioni dettate dall'art. 560 c.p.c., avendo comunque cura di effettuarne un sommario inventario, anche a mezzo di ripresa fotografica o audiovisiva;
 - i) richiederà istruzioni particolari al giudice dell'esecuzione nelle ipotesi ritenute motivatamente straordinarie;
 - j) curerà di definire l'attuazione dell'ingiunzione di rilascio nei 120 giorni dalla istanza ricevuta;

Disposizioni alla Forza Pubblica per l'attuazione del presente ordine di liberazione (artt. 68 e 560 c.p.c.; 14 Ordinamento Giudiziario)

- a) Ricevuto il Custode, il Responsabile della Forza Pubblica sopra indicato dovrà concordare con questi la data e l'orario dell'accesso ai fini della liberazione dell'immobile, tenuto conto del termine di **50** giorni imposto;
- b) potrà nelle more convocare l'inadempiente presso i propri Uffici intimandogli a propria volta l'osservanza dell'ordine di giustizia impartito;
- c) Dovrà giustificare per iscritto al Custode le ragioni della mancata concessione della forza pubblica nel giorno concordato, contestualmente offrendola per il primo momento utile successivo;
- d) I Rappresentanti della Forza Pubblica comandati per il servizio interverranno assieme al Custode Giudiziario e su sua richiesta provvederanno a vincere eventuali resistenze estromettendo dall'immobile tutti gli occupanti, prestando poi la loro assistenza per le immediate successive operazioni (es. ispezione dei luoghi, cambio della serratura, inventario ecc.);

ORDINA

al Dirigente del Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni seguenti, gravanti sul compendio stesso e limitatamente ad esso:

3. ISCRIZIONE del 21/12/2006 - Registro Particolare 20830 Registro Generale 85526

Pubblico ufficiale PUGLIESE ANTONIO Repertorio 53107/29399 del 15/12/2006
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO

Nota disponibile in formato elettronico

4. ISCRIZIONE del 30/10/2013 - Registro Particolare 6101 Registro Generale 46061



Pubblico ufficiale TRIBUNALE CIVILE Repertorio 397/2013 del 20/11/2009
IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SENTENZA DI SEPARAZIONE
PERSONALE

Nota disponibile in formato elettronico

5. ISCRIZIONE del 19/10/2017 - Registro Particolare 8557 Registro Generale
48509Pubblico ufficiale AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE Repertorio
10504/9717 del 16/10/2017

IPOTECA CONC.AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE derivante da RUOLO

Nota disponibile in formato elettronico - Presenza Titolo Telematico

Presenza graffiati

6. ISCRIZIONE del 02/11/2017 - Registro Particolare 9003 Registro Generale 50856

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 397/2009 del 20/11/2009

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da SENTENZA DI SEPARAZIONE
PERSONALE

Nota disponibile in formato elettronico

Presenza graffiati

7. TRASCRIZIONE del 08/07/2020 - Registro Particolare 18247 Registro Generale
26266

Pubblico ufficiale UNEP C/O TRIBUNALE DI TIVOLI Repertorio 1348/2020 del
11/06/2020

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO
IMMOBILI

Nota disponibile in formato elettronico

8. TRASCRIZIONE del 29/05/2023 - Registro Particolare 21018 Registro Generale
29912

Pubblico ufficiale UNEP TRIBUNALE DI TIVOLI Repertorio 1734/2023 del
17/05/2023

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO
IMMOBILI

Nota disponibile in formato elettronico

Presenza graffiati

Tivoli 17.11.25

Il Giudice dell'Esecuzione

DOTT.FRANCESCO LUPIA

